

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3067/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช.

นายเวช ด่วงสังข์

นายวิเชียร เสนาชู

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 459

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

สัญญาซื้อขายรถยนต์มีข้อความว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขายจะส่งมอบรถให้แก่ผู้ซื้อในวันที่โอนทะเบียน ผู้ซื้อจะชำระเงิน 10,000 บาท และจะโอนทะเบียนกันในเดือนพฤศจิกายน 2527 ดังนี้ เป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 459 กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังไม่โอนไปจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาและโอนทะเบียนแล้ว เมื่อผู้ซื้อยังชำระราคาไม่ครบ และยังไม่ได้ออนทะเบียน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของกลางยังคงเป็นของผู้ร้อง

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ธิปไตยและรถยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่ได้ร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ของกลาง และผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ารถยนต์ของกลางเดิมเป็นของผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ ผู้ร้องได้ทำสัญญาขายให้แก่นายเผื่อง เหมียญขำ ในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเอกสารหมายเลข ค.๒ ที่โจทก์ฎีกาวารรถยนต์ของกลางตกเป็นของนายเผื่องผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวนั้น เห็นว่า ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข ค.๒ ข้อ ๓ ผู้ขายจะส่งมอบรถในวันที่โอนทะเบียน และผู้ซื้อจะชำระเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และจะโอนทะเบียนกันในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๗ ดังนี้ เป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๕๙ กรรณสิทธิในรถยนต์ยังไม่โอนไปจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาและโอนทะเบียนแล้ว เมื่อนายเผื่องยังชำระราคาไม่ครบและยังไม่ได้โอนทะเบียนกัน กรรณสิทธิในรถยนต์ของกลางยังคงเป็นของผู้ร้อง

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นางพัชรวรรณ สวัสดิ์ทัต
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>